

Lettre d'intention d'acquisition non liante

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part,

- Monsieur Antonio CANIGLIA, possédant 70% des parts de la société Médipost SRL;
- Madame Lorenzo CANIGLIA possédant 30% des parts de la société Médipost SRL;

Ci-après dénommés ensemble « *Le Vendeur* ».

ET :

D'autre part,

- Monsieur François VAN SULL, domicilié Rue de l'Abbaye, 14 à 4160 Anthisnes ;
- Monsieur Michael GERSON, domicilié Rue Hubble, 4 à 4031 Angleur ;

Ou toute autre société constituée par eux.

Ci-après dénommés ensemble « *L'Acheteur* ».

Les parties sont ensemble désignées « *les Parties* » et individuellement une « *Partie* ».

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a '9' and a horizontal line.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de la présente lettre d'intention

La présente lettre d'intention a pour objet l'acquisition de 100% des parts de la société Médipost SRL, enregistrée à la BCE sous le numéro BE0429.783.244, sise Rue Ernest Solvay, 27 à 4000 Liège, ci-après désignée «*La Société* ». Cette lettre d'intention fera l'objet d'une confirmation quant à ses termes dans une convention de cession à réaliser ultérieurement.

Article 2. Prix d'acquisition

a. Prix

L'*Acheteur* envisage d'acheter au *Vendeur* 100% des parts de la *Société* pour un prix global de 4.100.000 EUR, payé intégralement à la date du *Closing*, soit au plus tard le 30 novembre 2026. Les parties feront tout pour procéder au *Closing* le plus rapidement possible, idéalement au 30 octobre 2026.

En outre, les comptes courants de Messieurs Antonio et Lorenzo Caniglia, qui s'établissent respectivement à 69.415,17€ et 47.828,38€ au 30/12/2025 seront intégralement remboursés à la date du *Closing*.

b. Loyer

L'*Acheteur* propose au *Vendeur* d'augmenter le loyer à hauteur de 17.000 €/mois à la date du *Closing*.

Article 3. Conditions suspensives

La présente lettre d'intention est soumise aux conditions suspensives suivantes :

- La réalisation satisfaisante d'un audit, tel que stipulé à l'article 4, pour permettre une poursuite normale de l'activité en bon père de famille ;
- L'obtention des financements nécessaires à l'acquisition des parts selon des termes acceptables à la seule discrétion de l'*Acheteur* ;
- A minima, la signature d'un bail commercial (d'au moins 27 ans) devant notaire et l'obtention d'un droit de préemption sur l'acquisition du bâtiment actuellement occupé pour les activités de Médipost. En parallèle, les locations/sous-locations des bureaux de Fragnée et Quai de Rome devront être sorties de Médipost. Le bail sera basé sur le bail actuellement en vigueur entre Médipost et ACL Immo, stipulant entre autres que Médipost reste responsable de tous les travaux de mise en conformité, des aménagements nécessaires à son fonctionnement et de l'entretien des bâtiments dans sa globalité.

La levée des conditions suspensives devra être réalisée dans les 2 mois de la signature de cette lettre d'intention.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or 'P' followed by a small '2' and a dot.

Article 4. Audit préalable

Afin de mieux appréhender l'activité de la *Société* et de vérifier la conformité des pratiques comptables avec les normes habituelles en vigueur et permettre à l'*Acheteur* de confirmer son intérêt à réaliser la transaction dans les conditions visées, une due diligence comptable, financière, fiscale, juridique, sociale, commerciale, opérationnelle et informatique sera effectuée dans les deux mois qui suivra la signature de cette lettre d'intention par les *Parties*.

Il impliquera la mise à la disposition par le *Vendeur* de toutes les pièces comptables, légales, sociales, juridiques et informatiques nécessaires à la bonne conduite de l'audit.

Si, à l'issue de l'audit, des risques matériels sont identifiés, ils feront l'objet de discussions entre *Vendeur* et *Acheteur*, selon leur nature, pour déterminer s'ils donneront lieu à une réduction de prix ou de dispositions spécifiques dans la garantie ou encore conduiront à mettre un terme aux négociations en cours.

Chacune des *Parties* assumera les frais des conseillers qu'elle sollicitera en vue de mener la cession à terme. Ces frais ne pourront pas être imputés à la *Société* par le *Vendeur*.

Article 5. Garanties

La cession se fera sous les garanties usuelles (*absence de passif occulte, subsistance des actifs, autorisations d'exploiter, personnel, assurances,...*) et portera sur tous les aspects de la vie de la *Société* jusqu'aux dates de prescription légales.

Toute indemnisation au titre de la garantie sera versée à titre de réduction de prix.

Il sera appliqué un seuil de 5.000 EUR et un plafond égal à 20% du prix d'achat des parts.

En garantie de la bonne exécution de la garantie, il sera demandé au *Vendeur* de fournir une garantie bancaire inconditionnelle appellable à première demande à concurrence de :

- 100.000 EUR de la date du *Closing* jusqu'au 30 novembre 2028 ;
- 75.000 EUR du 1er juillet 2028 jusqu'au 30 novembre 2029 ;
- 50.000 EUR du 1er juillet 2029 jusqu'au 30 novembre 2030.

A l'issue de l'audit visé à l'article 4, certains risques identifiés pourraient faire l'objet d'une garantie spécifique distincte de la garantie décrite ci-dessus ou d'un ajustement de prix.

Article 6. Gestion de la *Société* jusqu'à la date de *Closing*

Le *Vendeur* s'engage, jusqu'à la date de *Closing*, à :

- gérer la *Société* « en bon père de famille », et dans le cadre normal de ses activités et selon les mêmes principes et méthodes, notamment d'un point de vue comptable, commercial et du personnel ;
- ne poser aucun acte, ni souscrire aucun engagement autre que ceux nécessaires à la gestion normale, et répondant aux conditions commerciales dans le secteur d'activité de la *Société* ;
- ne réaliser aucune distribution de dividende ni de réduction de capital sur base des résultats du dernier exercice comptable clôturé ;
- ne réaliser aucun mouvement financier excédant le courant normal des affaires ;
- maintenir la relation avec les fournisseurs, la clientèle et le personnel ;
- conserver les actifs existants de même que les financements et leurs conditions financières ;
- s'abstenir de modifier le périmètre des activités ;

- n'accomplir aucun acte et ne prendre aucun engagement de nature à modifier de manière significative la valeur des actifs ou les résultats de la *Société*, sauf accord signé des *Parties* ;
- informer l'*Acheteur* de l'évolution des projets en cours ;
- informer l'*Acheteur* de tout élément, fait ou document de nature à influencer les conditions de la transaction ou la volonté de l'*Acheteur* d'acquiescer les parts, ou devant être divulgués par un vendeur normalement prudent et diligent à un acquiesceur potentiel, ainsi que tout événement significatif ou susceptible d'avoir des conséquences significatives, ou sortant de la gestion normale de la *Société*.

Article 7. Accompagnement

Le *Vendeur* s'engage à accompagner l'*Acheteur* pendant une période temporaire après la date de *Closing*. Plus précisément, M. Lorenzo Caniglia s'engage à accompagner l'*Acheteur* pendant une durée de 12 mois à raison de quatre ½ journées par semaine pendant le 1^{er} mois et deux ½ journées par semaine pendant les six mois suivants. Ensuite, l'accompagnement sera défini entre parties en fonction des besoins. La présence de M. Antonio Caniglia comme conseiller serait également souhaitée, à sa convenance.

Cet accompagnement sera réalisé à titre gratuit pour le premier mois et rémunéré pour les 11 mois suivants, en fonction des besoins de prestations, similairement à la rémunération actuelle. Par la suite, l'*Acheteur* souhaite continuer à faire appel ponctuellement au *Vendeur*, comme consultant, si ce dernier est d'accord, avec une rémunération à déterminer ensemble.

Article 8. Confidentialité et exclusivité

Chacune des *Parties* s'engage à considérer toutes les informations reçues et échangées dans le cadre de cette lettre d'intention et qui n'émanent pas de sources publiques ou indépendantes comme confidentielles. Les informations confidentielles ne seront pas communiquées à des tiers sans le consentement préalable de l'autre *Partie*, à moins que cette communication ne soit imposée par des dispositions légales ou réglementaires. Les tiers visent notamment le personnel, les fournisseurs et clients en relation avec les *Parties*. Les *Parties* ne feront usage de ces informations que dans le cadre de la présente opération et ne pourront pas les communiquer à des tiers en dehors des sociétés qui lui sont liées et de ses conseils (*notamment avocat et comptable*) qui garderont également ces informations confidentielles. Les *Parties* sont toutefois autorisées à divulguer les informations confidentielles aux organismes auprès desquels elles sollicitent un financement dans le cadre du présent projet. Compte tenu de la date de signature du présent document qui seul permet d'aborder en confiance et de solliciter les futurs partenaires financiers avec un projet réel, précis et clairement défini, les *Parties* s'engagent à négocier exclusivement l'une avec l'autre pendant une période de six mois à dater de la signature de cette lettre d'intention.

Article 9. Droit applicable - Juridiction

La présente lettre sera régie par et interprétée conformément au droit belge. Tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de cette lettre d'intention, sera exclusivement de la compétence du Tribunal de Liège- division Liège.

Article 10. Portée de la présente lettre d'intention non liante

La présente lettre d'intention est destinée à constituer le cadre juridique des futures discussions entre l'*Acheteur* et le *Vendeur* en vue de réaliser la transaction. Elle constitue donc un engagement.

de négocier de bonne foi en vue de la réalisation de cette transaction. Elle ne saurait en aucune manière être interprétée comme un engagement ferme de l'un ou de l'autre de réaliser la transaction et notamment dans le cas où les conditions énumérées à l'article 3 ne seraient pas remplies. En conséquence, la non-finalisation du contrat d'acquisition ne donnera lieu à aucune indemnisation de part ni d'autre.

L'offre exprimée dans cette lettre d'intention est valable en l'état jusqu'au ³¹~~20~~ août 2026. *g.*

Après cette date, l'Acheteur se réserve le droit de modifier les conditions énumérées ci-dessus.

Fait à Liège, le 10 août 2026 en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour l'Acheteur

Pour le Vendeur

François VAN SULL

Antonio CANIGLIA



Michaël GEREON

Lorenzo CANIGLIA

